



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL**

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I DA NATUREZA

Art. 1º. O Conselho Municipal do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – COMAN- NIL, órgão colegiado de caráter normativo, deliberativo, consultivo e de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, instituído pela Lei Ordinária nº 6.031 de 22 de abril de 2003 e alterado pela Lei Ordinária nº 6.275 de 21 de dezembro de 2009, é parte integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente e tem como objetivos básicos as proposições, análises, implantações, fiscalização e acompanhamento de projetos, programas e serviços de significativo impacto ambiental local, visando a preservação e conservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de Nilópolis.

CAPÍTULO II DA FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

SEÇÃO I DA FINALIDADE

Art. 2º. O COMAN-NIL, tem por finalidade, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, e o cumprimento dos princípios constitucionais da participação, publicidade e cooperação na gestão municipal do meio ambiente, de acordo com o que determina os órgãos que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e em conformidade com suas diretrizes e regulamentações, bem como seguintes finalidades:

- I – assessorar, estudar e propor às instâncias do Poder Público Municipal, diretrizes de políticas públicas para a preservação e conservação do meio ambiente e os recursos hídricos;
- II – deliberar no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;
- III – Garantir dispositivos de informação e divulgação à comunidade sobre as políticas, diretrizes, normas e regulamentos ambientais;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL

SEÇÃO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º. Compete ao COMAN-NIL:

- I – propor ao poder executivo e/ou ao legislativo, projetos de lei, decretos e regulamentações referentes à proteção e conservação ambiental no Município;
- II – determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como às entidades privadas, informações, notadamente indispensáveis à apreciação de Estudos Prévios de Impacto Ambiental – EPIA e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, em especial nas áreas consideradas patrimônio histórico, cultural e ambiental local;
- III – fiscalizar os licenciamentos de atividades locais efetivas ou potencialmente poluidoras, a ser concedidos pela União, pelos Estados, e/ou Município, visando o controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos naturais;
- IV – sugerir aos órgãos competentes, a concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros, visando à melhoria da qualidade ambiental local; e/ou determinar, mediante representação do COMAN-NIL, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
- V – estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos;
- VI – estabelecer sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas ambientais, no âmbito municipal;
- VII - definir parâmetros e dar pareceres sobre a implantação e manutenção de projetos de jardinagem e arborização das vias e logradouros públicos;
- VIII – sugerir prioridades para o atendimento de projetos a serem executados pelo Executivo Municipal, em conformidade com a legislação em vigor, bem como exercer a fiscalização, o controle e o fomento à proteção dos recursos ambientais;
- IX– promover a integração na gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental, articular a viabilidade técnica, econômica e financeira de programas e projetos de investimento e apoiar a integração entre as políticas públicas e setoriais, visando o desenvolvimento sustentável;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL

- X – promover a articulação e a integração entre o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de iniciativas nacionais e regionais, promovendo a participação de todas as instituições e segmentos da comunidade para propor políticas públicas ambientais de estudos, monitoramento, planos, programas e projetos às diretrizes e metas à serem estabelecidas, com vistas a garantir a conservação e a proteção dos recursos ambientais;
- XI – apreciar e decidir a respeito das infrações ambientais, em segunda instância administrativa, os recursos interpostos em razão de aplicação de penalidades baseadas em legislação ambiental municipal;
- XII – encaminhar aos órgãos competentes (Polícia Ambiental / Procon – Defesa do Consumidor / Ministérios Públicos Estadual e Federal) as denúncias de danos ao patrimônio histórico, cultural e ambiental de que tomar conhecimento;
- XIII – incentivar o uso de mecanismos de desenvolvimentos limpos (MDLs) no âmbito do município;
- XIV – avaliar regularmente a implementação e a execução da política e normas ambientais do município, estabelecendo sistemas de indicadores;
- XV – recomendar aos órgãos ambientais competentes a elaboração do Relatório de Qualidade Ambiental, previsto no inciso X do art. 9º da Lei nº 6.938, de 1981;
- XVI – elaborar, aprovar e acompanhar a implantação e implementação da Agenda Municipal do Meio Ambiente, sob a forma de recomendação;
- XVII – acompanhar a implementação das Agendas Nacional e Estadual do Meio Ambiente, a ser proposta aos órgãos e às entidades do SISNAMA;
- XVIII – Deliberar sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e moções, no âmbito de suas competências, com vistas ao cumprimento dos objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente;
- XIX - aprovar seu regimento interno e decidir sobre as alterações propostas por seus membros;
- XX - dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões;
- XXI - acompanhar e avaliar a execução orçamentária dos programas e projetos da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, relativos a Política Municipal de Meio Ambiente;
- XXII – realizar a cada 03 (três) anos a Conferência Municipal do Meio Ambiente, elaborar e aprovar o seu Regulamento;



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL**

XXIII - acompanhar e avaliar o cumprimento das resoluções das Conferências Municipal do Meio Ambiente;

XXIV - promover a integração dos temas da Conferência Municipal do Meio Ambiente com o das demais conferências de âmbito municipal, regional, estadual e nacional;

XXV - incentivar interlocução entre o COMAN- NIL e os demais conselhos nos âmbitos nacional, estadual e regional, estimulando a troca de experiências;

XXVI - articular as ações e debates do COMAN- NIL, com os demais conselhos ;

XXVII - promover processos de capacitação sobre assuntos de interesse do COMAM - NIL;

XXVIII- praticar outros atos e atividades compatíveis com sua finalidade.

Parágrafo único. Em consonância com as resoluções a serem emitidas pelo COMAN - NIL, previstas no inciso XVIII, a Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, disciplinará, no âmbito da suas competências, as matérias relativas à aplicação da Política Municipal do Meio Ambiente e os atos normativos relacionados ao desenvolvimento, conservação e a proteção dos recursos ambientais;

**. CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO**

Art. 4º. O COMAN-NIL, será composto por 12 (doze) membros, sendo 06 (seis) Representantes Governamentais e 06 (seis) Representantes Não-Governamentais, como se segue:

I – Representantes Governamentais:

- a) 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente;
- b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
- c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
- d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
- e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL

II – Representantes Não - Governamentais:

- a) 01 (um) representantes de Entidades de Defesa e Proteção do Meio Ambiente;
- b) 01 (um) representante de Associações Empresariais/Sindicato Patronal;
- c) 01 (um) representante de Cooperativas e/ou Associações de Catadores de Materiais Recicláveis;
- d) 02 (dois) representantes de Entidades Comunitárias e/ ou Sociais;
- e) 01 (um) representante de Entidade Acadêmica.

§ 1º - Os Conselheiros Governamentais e Não-Governamentais terão 01 (um) Conselheiro Suplente, respeitando o segmento representativo;

§ 2º - A participação na composição do COMAN-NIL, vincula-se a entidades juridicamente constituídas, em pleno funcionamento, com atuação há pelo menos 01 (um) ano no âmbito municipal;

Art. 5º. Os conselheiros governamentais, titulares e suplentes, serão indicados pelo chefe do Poder Público Municipal, conforme representatividade contida no Art. 4º, inciso I deste Regimento;

Art. 6º. Os conselheiros não-governamentais, titulares e suplentes, serão eleitos em Fórum Próprio, com ampla e específica convocação e divulgação;

Art. 7º. Os Conselheiros Titulares e Suplentes do COMAN-NIL, serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, mediante Portaria de Nomeação, à ser publicada no Diário Oficial do município;

Art. 8º. As atividades dos Conselheiros do COMAN-NIL, reger-se-ão pelas seguintes disposições:

I – O exercício da função de Conselheiro, é considerado serviço público relevante, não acarretando ônus para o Município;

II – A ausência injustificada a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) intercaladas, como também a condenação do Conselheiro, em curso do seu mandato, em sentença transitada em julgado, irrecorrível, por crime de condenação penal, bem como, a prática de atos que ferem os princípios e normas da política de meio ambiente, implicarão na sua cassação como conselheiro;

III – Cada conselheiro do COMAN-NIL, terá direito a um único voto na sessão plenária;

IV – O voto será nominal e público quando na questão de aprovação de programas, orçamento, relatórios de gestão e prestação de contas;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL

V – As deliberações do COMAN-NIL, serão consubstanciadas em Resoluções e lavradas em livro próprio e publicadas no Diário Oficial do município.

SEÇÃO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 9º. O COMAN-NIL, terá a estrutura organizacional composta de:

- I – Plenário;
- II – Presidente;
- III – Vice-Presidente;
- IV – Secretário
- V - Secretario Adjunto;
- VI - Câmaras Técnicas;
- VII – Grupos de Trabalho;

SUBSEÇÃO I
DO PLENÁRIO

Art.10. O Plenário, órgão superior de deliberação do COMAN-NIL, reunir-se-á, em caráter ordinário, a cada 03 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo seu Presidente, por iniciativa própria, ou a requerimento de pelo menos 2/3 (dois terços) dos seus membros.

§ 1º. As reuniões ordinárias serão realizadas, na primeira quinta-feira do mês.

§ 2º. As reuniões ordinárias terão seu calendário anual fixado na última reunião do ano anterior.

§ 3º. No eventual adiamento de uma reunião ordinária, a nova data deverá ser fixada no prazo máximo de trinta dias, a partir da data anteriormente determinada.

§ 4º. A pauta das reuniões ordinárias serão apresentadas aos conselheiros e votadas no início da reunião ordinária.

§ 5º. Os documentos a serem analisados, serão enviados aos conselheiros com antecedência mínima de quinze dias da data previamente fixada da reunião ordinária.

§ 6º. As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas sempre que razões superiores assim as justificarem.

§ 7º. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de quinze dias, com a disponibilização, no mesmo prazo, da pauta e documentos. Os prazos estabelecidos neste artigo podem ser reduzidos para até cinco dias úteis, na hipótese de inequívoca urgência da matéria, devidamente justificada.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL

Art. 11. O Plenário reunir-se-á em sessão pública, com a presença de pelo menos a metade mais um dos seus membros, e deliberará por maioria simples dos membros presentes no Plenário, cabendo ao Presidente da sessão, além do voto pessoal, o de qualidade.

§ 1º. O processo deliberativo da sessão plenária deverá ser suspenso se, a qualquer tempo e a pedido de qualquer conselheiro, não se verificar a presença de, no mínimo, metade mais um do total dos membros do Conselho.

§ 2º. Nos casos previstos no § 1º deste artigo, a reunião poderá continuar tratando de matéria não deliberativa, por decisão da maioria dos conselheiros presentes.

§ 3º. O Presidente poderá convidar, em seu nome ou por indicação dos conselheiros, para participar das reuniões, com direito à voz e sem direito a voto, personalidades e especialistas, em função da matéria constante da pauta.

§ 4º. Nos casos de existência de entidades ou órgãos com direito suspenso, ou de vagas para as quais não foram designados conselheiros, o quorum será contado a partir do número total de conselheiros, subtraindo-se o número de conselheiros ausentes ou ainda não nomeados, e será informado ao Plenário, na abertura da sessão.

§ 5º. Todas as reuniões do Conselho são públicas.

Art. 12. A participação dos membros do COMAN-NIL é considerada serviço público de natureza relevante, não remunerada, cabendo a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio ambiente, o custeio das despesas de representação de seus conselheiros.

Art. 13. A matéria a ser submetida à apreciação do Plenário pode ser apresentada por qualquer conselheiro e constituir-se-á de:

I - resolução: quando se tratar de deliberação vinculada a diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões relativos à proteção ambiental e ao uso sustentável dos recursos ambientais;

II - proposição: quando se tratar de matéria ambiental a ser encaminhada ao Conselho de Governo ou às Comissões da Câmara dos Vereadores;

III - recomendação: quando se tratar de manifestação acerca da implementação de políticas, programas públicos e normas com repercussão na área ambiental, inclusive sobre os termos de parceria de que trata a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - moção: quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza, relacionada com a temática ambiental; e

V - decisão: quando se tratar de multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL

§ 1º. A matéria de que trata este artigo, com exceção das moções, será encaminhada à Secretaria-Executiva que a colocará na pauta da instância apropriada do Conselho para análise e tramitação, conforme ordem cronológica de apresentação ou atendendo às prioridades fixadas pelo próprio Conselho.

§ 2º. As moções independem de apreciação das Câmaras Técnicas, devendo ser votadas na reunião plenária que forem tempestivamente apresentadas ou, não havendo quorum ou tempo hábil para fazê-lo, na reunião subsequente.

§ 3º. O Plenário poderá remeter a moção à Câmara Técnica competente ou aprovar pedido de vista de qualquer conselheiro.

§ 4º. Durante as reuniões extraordinárias, o Plenário poderá deliberar por meio de resolução, sem consulta a outras instâncias do Conselho, excetuados os casos de matérias relativas a normas técnicas e padrões, devendo as propostas para deliberações chegar aos conselheiros com a antecedência mínima de cinco dias.

§ 5º. A responsabilidade pela apresentação de matéria oriunda das Câmaras Técnicas em Plenário será de seus Presidentes, que poderão delegá-la a qualquer outro integrante da respectiva Câmara ou ao relator do GT que a preparou.

§ 6º. A resolução que representar despesa não prevista na dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente deverá indicar a respectiva fonte da receita.

§ 7º. As resoluções, as recomendações, as proposições e as moções serão datadas e numeradas em ordem distinta, cabendo à Secretaria-Executiva coligi-las, ordená-las e indexá-las.

Art. 14. As resoluções e proposições aprovadas pelo Plenário serão publicadas no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de quarenta dias. As recomendações e moções serão divulgadas por intermédio de Boletim de Serviço e encaminhadas aos respectivos destinatários para as providências legais cabíveis, no prazo máximo de vinte dias.

§ 1º. O Presidente poderá adiar, em caráter excepcional e motivado, a publicação de qualquer matéria aprovada, desde que constatadas, pela Consultoria Jurídica do Poder Público Municipal, inadequações técnicas, inconstitucionalidades ou ilegalidades, devendo a matéria ser, obrigatoriamente, encaminhada ao Plenário e incluída de forma obrigatória, na pauta da reunião subsequente, ordinária ou extraordinária.

§ 2º. A Secretaria-Executiva deverá dar ampla publicidade a todos os atos deliberativos emanados do COMAN-NIL.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL

Art. 15. As reuniões ordinárias terão suas pautas encaminhadas pela Secretaria-Executiva, respeitando determinações e sugestões estabelecidas em reuniões anteriores e referendadas pelo Presidente, delas constando:

I - abertura da sessão;

II - leitura e votação da ata da reunião anterior;

III - apresentação da ordem do dia e encaminhamentos à Mesa, de pedido de inversão de pauta, retirada de matérias e, por escrito, de requerimentos de urgência e propostas de moção e de recomendação, dando conhecimento imediato ao Plenário;

IV - discussão e deliberação das matérias da ordem do dia;

V - apresentação de informes;

VI - tribuna livre, com duração máxima total de quinze minutos; e

VII - encerramento.

§ 1º. A inversão de pauta dependerá da aprovação de dois terços dos conselheiros presentes.

§ 2º. Poderão ser inseridas na pauta apresentações de temas considerados relevantes para o Conselho, por sugestão do Presidente ou do Plenário.

Art. 16. A deliberação dos assuntos em Plenário obedecerá à seguinte seqüência:

I - o Presidente apresentará o item a ser incluído na ordem do dia, e dará a palavra ao relator que apresentará o seu parecer, escrito ou oral;

II - terminada a exposição, a matéria será posta em discussão, podendo qualquer conselheiro apresentar emendas por escrito, com a devida justificativa; e

III - encerrada a discussão far-se-á a verificação da existência de pedidos de vista por escrito sobre a matéria, e, em não havendo, a votação, pelos conselheiros.

§ 1º Os pedidos de vista poderão ser requeridos a qualquer momento da discussão da matéria até o início de sua votação. Após o pedido de vista o Plenário poderá discutir a matéria sem deliberação.

§ 2º Os requerimentos submetidos à Mesa serão decididos pelo Plenário, com exceção dos pedidos de vista, que serão automaticamente concedidos à entidade ou órgão requerente, salvo aqueles referentes à matéria em tramitação em regime de urgência.

§ 3º A votação será nominal, quando solicitada por no mínimo oito conselheiros, com o representante declarando apenas seu nome completo e seu voto.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL

§ 4º. Realizada a votação, qualquer conselheiro poderá apresentar declaração de voto cujo teor será registrado em ata.

Art. 17. Poderá ser requerido o regime de urgência, na apreciação pelo Plenário, de qualquer matéria não constante da pauta.

§ 1º O requerimento de urgência deverá ser apresentado à Mesa, subscrito por um mínimo de oito conselheiros, e poderá ser acolhido, a critério do Plenário, por maioria simples dos seus membros.

§ 2º A matéria aprovada em regime de urgência, deverá ser incluída, obrigatoriamente, após parecer da Câmara Técnica competente, na pauta da próxima reunião ordinária, ou em reunião extraordinária convocada na forma deste Regimento Interno.

§ 3º Nas reuniões ordinárias, em casos excepcionais, assim reconhecidos pelo Plenário, em que se comprove o caráter relevante do tema e a necessidade de manifestação urgente do Conselho, poderá ser requerida a análise da matéria e sugeridas ao Presidente as ações pertinentes.

Art. 18. É facultado aos Presidentes das Câmaras Técnicas solicitar a retirada de pauta, devidamente justificada, de matéria ainda não votada e oriunda de sua respectiva Câmara.

Parágrafo único. A matéria retirada de pauta por iniciativa do Presidente da Câmara Técnica será incluída, obrigatoriamente, na pauta da reunião ordinária subsequente ou extraordinária convocada na forma deste Regimento Interno, e deverá estar acompanhada de parecer fundamentado quanto às alterações sugeridas.

Art. 19. É facultado a qualquer conselheiro requerer vista, uma única vez, devidamente justificada, de matéria ainda não votada, ou solicitar a retirada de pauta de matéria de sua autoria.

§ 1º A matéria objeto de pedido de vista deverá ser restituída, acompanhada de parecer escrito, no prazo de trinta dias, o qual poderá ser prorrogado por mais quinze dias.

§ 2º Quando mais de um conselheiro pedir vista, o prazo será utilizado conjuntamente.

§ 3º Na hipótese de descumprimento do prazo, o parecer será desconsiderado.

§ 4º Caso o parecer contenha alterações significativas de conteúdo, a critério da Secretaria-Executiva, ouvido o Presidente da Câmara Técnica, a matéria poderá retornar à Câmara correspondente para re-análise, com re-inclusão na pauta da subsequente reunião ordinária.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL

§ 5º As propostas que forem discutidas em regime de urgência somente poderão ser objeto de concessão de pedido de vista se o Plenário assim o decidir, por maioria simples dos seus membros.

§ 6º Após o início da votação da matéria, não serão concedidos pedidos de vista ou aceitos pedidos de retirada de pauta.

§ 7º Não será concedido pedido de vista à matéria que já tenha recebido essa concessão.

Art. 20. A elaboração da ordem do dia observará:

I - matérias que foram objeto de anterior pedido de vista ou de retirada de pauta pelo proponente, com o respectivo parecer ou justificativa, e aquelas com tramitação em regime de urgência;

II - propostas de resoluções;

III - propostas de decisão ou proposições;

IV - propostas de recomendações; e

V - propostas de moções.

SEÇÃO III

DA CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 21. As Câmaras Técnicas são instâncias encarregadas de desenvolver, examinar e relatar ao Plenário as matérias de sua competência.

Art. 22. As Câmaras Técnicas de que trata este artigo terão as seguintes denominações:

I - Unidades de Conservação e demais Áreas Protegidas;

II - Controle e Qualidade Ambiental;

III - Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos;

IV - Educação Ambiental;

V - Arborização Urbana;

§ 1º Poderão ser convidados a participar das reuniões da Câmara Técnica, representantes de segmentos interessados nas matérias e colaboradores, a critério do Presidente de referida Câmara.

§ 2º As Câmaras Técnicas serão constituídas por até quatro conselheiros titulares e/ou suplentes, definidos pelo Plenário, ou ainda por representantes por eles indicados formalmente à Secretaria-Executiva, com direito à voz e ao voto.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL

§ 3º Os membros das Câmaras Técnicas terão mandato de dois anos, renovável uma única vez, por igual período.

§ 4º Cada entidade ou órgão representado somente poderá participar, simultaneamente, de até duas Câmaras Técnicas, respeitado o princípio de que cada segmento, órgãos municipais e da sociedade civil, deverão estar representados em todas as Câmaras Técnicas.

Art. 23. As Câmaras Técnicas serão presididas por um de seus conselheiros, titular ou suplente, e, na ausência deste, por um vice-presidente, ambos eleitos na primeira reunião ordinária da respectiva Câmara Técnica, por maioria simples dos votos de seus integrantes.

§ 1º Na primeira reunião ordinária das Câmaras Técnicas, os trabalhos serão conduzidos pelo representante da Secretaria-Executiva, até a eleição do seu Presidente.

§ 2º Os Presidentes das Câmaras Técnicas terão mandato de dois anos, permitida a recondução por uma única vez, por igual período, que será aprovada por maioria simples dos votos de seus integrantes.

§ 3º Os conselheiros que exercerem a presidência de Câmara Técnica, e forem reconduzidos, ficarão impedidos de exercer novo mandato de presidência na referida Câmara Técnica, pelo período de dois anos.

§ 4º Em caso de vacância, será realizada nova eleição, em conformidade com o disposto no caput deste artigo.

Art. 24. O processo deliberativo da Câmara Técnica deverá ser suspenso se, a qualquer tempo, não se verificar a presença de, no mínimo, metade mais um do total dos seus membros.

§ 1º As decisões das Câmaras Técnicas serão tomadas por votação da maioria simples dos membros presentes, cabendo ao seu Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.

§ 2º Os Presidentes das Câmaras Técnicas designarão, entre os seus membros, relator para as reuniões e matérias que serão objeto de discussão e deliberação nas mesmas.

Art. 25. A ausência de um membro das Câmaras Técnicas por três reuniões consecutivas, a qualquer tempo, ou quatro alternadas, no período de um ano, implicará na exclusão da participação do órgão ou entidade por ele representada na respectiva Câmara.

§ 1º A substituição de órgãos ou entidades excluídas na hipótese prevista no caput deste artigo será proposta pelas Câmaras Técnicas ao Plenário, respeitado o mesmo segmento de origem do conselheiro excluído.

§ 2º A segunda ausência do membro deverá ser comunicada pela Secretaria-Executiva aos órgãos e entidades representadas, alertando-a das penalidades regimentais.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL**

Art. 26. As reuniões das Câmaras Técnicas serão públicas e convocadas por seu Presidente, de comum acordo com a Secretaria-Executiva, com a antecipação mínima de cinco dias úteis.

Parágrafo único. As reuniões das Câmaras Técnicas devem ser realizadas preferencialmente em datas não coincidentes.

Art. 27. As reuniões das Câmaras Técnicas serão registradas de forma sumária em ata própria e assinadas pelo relator da reunião e pelo respectivo Presidente.

SUBSEÇÃO I

DAS COMPETÊNCIAS DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 28. Às Câmaras Técnicas compete:

I - propor à Secretaria-Executiva itens para a pauta de suas reuniões;

II - elaborar, discutir, aprovar e encaminhar ao Plenário propostas de diretrizes e normas técnicas para a proteção e controle ambiental e o uso sustentável dos recursos ambientais, observada a legislação pertinente;

III - elaborar, discutir, aprovar e encaminhar propostas no âmbito de sua competência, a serem incorporados à Agenda Municipal do Meio Ambiente;

IV - decidir e emitir parecer sobre consulta que lhe for encaminhada por meio da Secretaria-Executiva;

V - relatar e submeter à aprovação do Plenário, assuntos a elas pertinentes;

VI - solicitar à área técnica competente, no âmbito da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, a participação de especialistas em suas reuniões;

VII - indicar os coordenadores, relatores e os membros dos seus Grupos de Trabalho;

Art. 29. As Câmaras Técnicas poderão criar, mediante deliberação do plenário, Grupos de Trabalho para analisar, estudar e apresentar propostas sobre matérias de sua competência.

§ 1º Os Grupos de Trabalho terão caráter temporário e estabelecerão, em sua primeira reunião, o cronograma e a data de encerramento dos seus trabalhos, que obedecerão ao prazo máximo de dois meses, podendo ser prorrogados por igual período, a critério das respectivas Câmaras Técnicas.

§ 2º O Grupo de Trabalho terá prazo de 1 mês para a sua instalação e o prazo para conclusão de seus trabalhos será contabilizado a partir da data de sua primeira reunião.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL**

Art. 30. Os Grupos de Trabalho serão integrados por conselheiros do COMAN-NIL ou convidados representantes de órgãos e entidades.

§ 1º Os Grupos de Trabalho reunir-se-ão em sessão pública, garantida a participação dos especialistas convidados e demais membros da sociedade interessados na discussão.

§ 2º A função do Grupo de Trabalho é orientar e auxiliar, de forma não deliberativa, a Câmara Técnica a qual se subordina e ao Plenário.

**. CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS**

**SEÇÃO I
DA PRESIDÊNCIA**

Art. 31. A Presidência do Conselho do Meio Ambiente será exercida pelo Secretário do Meio Ambiente de Nilópolis.

Parágrafo Único. Na ausência do Presidente, a coordenação dos trabalhos ficará a cargo do Vice-Presidente, e no impedimento deste, pelo representante da secretaria executiva.

Art. 32. São atribuições do Presidente:

I - convocar e presidir as reuniões do Plenário, cabendo-lhe, além do voto pessoal, o de qualidade;

II - ordenar o uso da palavra;

III - submeter à votação as matérias a serem decididas pelo Plenário, intervindo na ordem dos trabalhos, ou suspendendo-os sempre que necessário;

IV - assinar:

a) deliberações do Conselho e atos relativos ao seu cumprimento;

b) atas aprovadas nas reuniões;

V - submeter à apreciação do Plenário o relatório anual do Conselho;

VI - encaminhar sempre que solicitado, ao Prefeito Municipal e aos órgãos públicos e entidades da sociedade civil, exposições de motivos e informações sobre as matérias da competência do COMAN-NIL;

VII - delegar competências ao Secretário-Executivo, quando necessário;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL

VIII - zelar pelo cumprimento das disposições deste Regimento Interno adotando as providências que se fizerem necessárias; e

Parágrafo único. O Presidente não assinará deliberação ou qualquer ato que diga diretamente respeito a si próprio ou à qualidade de sua gestão, sendo para tal escolhido em Plenário, o conselheiro que o fará, no ato da aprovação dos mesmos.

SEÇÃO II
DA VICE-PRESIDÊNCIA

Art. 33. A Vice-Presidência do Conselho do Municipal do Meio Ambiente será mediante votação conforme decisão do plenário.

Art. 34. São atribuições do Vice-Presidente:

- I - substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
- II - supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva; e
- III - exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pela Presidência do Conselho.

SEÇÃO III
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 35. A Secretaria Executiva será dirigida por um(a) Secretário(a) Executivo(a), Conselheiro(a) ou não, designado pelo Secretário do Meio Ambiente Municipal e/ou mediante votação do plenário.

Art. 36. Os serviços administrativos da Secretaria Executiva serão desenvolvidos com o apoio técnico e operacional de servidores requisitados de órgãos e entidades da Administração Municipal.

Art. 37. À Secretaria-Executiva incumbe:

- I - planejar, organizar e coordenar as atividades técnicas e administrativas do COMAN-NIL;
- II - assessorar o Presidente em questões de sua atribuição;
- III - organizar e manter o arquivo da documentação relativo às atividades do COMAN-NIL;
- IV - organizar os dados e informações necessários às atividades do COMAN-NIL;
- V - propor e acompanhar o calendário e a agenda das reuniões das instâncias do Conselho;
- VI - convocar as reuniões do Conselho, por determinação de seu Presidente;
- VII - prover os trabalhos de secretaria técnica e administrativa necessários ao funcionamento do Conselho que lhe forem encaminhadas;
- VIII - promover a divulgação dos atos do COMAN-NIL;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL

- IX - submeter à apreciação do Plenário ou das Câmaras Técnicas, propostas de matérias de competência do Conselho que lhes forem encaminhadas,
- X - elaborar o relatório anual de atividades, submetendo-o ao Plenário do COMAN-NIL;
- XI - cumprir e fazer cumprir as atribuições constantes deste Regimento Interno e os encargos que lhe forem atribuídos pelo COMAN-NIL;
- XII - prestar os esclarecimentos solicitados pelos conselheiros;
- XIII - comunicar, encaminhar e fazer publicar as deliberações emanadas do Plenário;
- XIV - executar outras atribuições correlatas, determinadas pelo Presidente do COMAN-NIL;
- XV - solicitar colaboração, quando necessário, aos órgãos específicos singulares, ao Gabinete e às entidades da sociedade civil;

SEÇÃO IV
DOS CONSELHEIROS

Art. 38. Aos conselheiros incumbe:

- I - comparecer às reuniões para as quais forem convocados;
- II - participar das atividades do COMAN-NIL, com direito à voz e voto;
- III - debater e deliberar sobre as matérias em discussão;
- IV - requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente e ao Secretário-Executivo;
- V - participar das Câmaras Técnicas para as quais forem indicados, com direito a voz e voto;
- VI - participar dos Grupos de Trabalhos para os quais forem indicados;
- VII - presidir, quando eleito, os trabalhos de Câmara Técnica e coordenar, quando indicado, os Grupos de Trabalho;
- VIII - pedir vista de matéria, na forma regimental;
- IX - apresentar relatórios e pareceres, nos prazos fixados;
- X - tomar a iniciativa de propor temas e assuntos para a deliberação e ação do Plenário, sob a forma de propostas de resoluções, recomendações, proposições, moções e decisões;
- XI - propor questões de ordem nas reuniões plenárias;
- XII - solicitar a verificação de quorum; e
- XIII - observar em suas manifestações as regras básicas da convivência e do decoro.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
COMAN-NIL**

**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 39. O Regimento Interno do COMAN-NIL poderá ser alterado mediante proposta de dois terços dos conselheiros e aprovada por metade mais um dos membros do Plenário.

Art. 40. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento Interno serão solucionados pelo Presidente, ad referendum do Plenário.